



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Pará
2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

Processo: 0015740-89.2018.8.14.0005

Assunto: [Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)

Nome: CATARINO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Endereço: desconhecido

Nome: ELIAS ALVES CATARINO

Endereço: desconhecido

Nome: NATALIA MARINHO DE SOUSA CATARINO

Endereço: desconhecido

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Catarino Comércio de Móveis EIRELI Ltda. ajuizou embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, no bojo da ação de divórcio cumulada com pedido de pensão alimentícia, guarda provisória e partilha de bens movida por Natalia Marinho de Sousa Catarino contra Elias Alves Catarino Filho, alegando constrição indevida sobre bens da empresa, decorrente da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem a observância dos requisitos legais.

Conforme consta, a embargada Natalia, no processo de divórcio, listou vários bens de propriedade da embargante na ação de divórcio que entendia lhe serem devidos, **tendo obtido liminarmente o bloqueio dos veículos da empresa**, restando pendente de decisão o pedido de bloqueio de outros bens da empresa, *os quais também são objeto dos embargos*.

Destarte, requer a embargante, liminarmente, o **levantamento de toda e qualquer restrição sobre os bens da empresa embargante**.

A embargada NATÁLIA apresentou Contestação aos embargos no ID 45059281 - Pág. 1.

O requerido ELIAS se manteve inerte, conforme certidão de ID 112664218.

O Embargante Replica à Contestação no ID 45059341 - Pág. 1.

Audiência de justificação no ID 45059349.

No ID 97684344, a Embargante informou que não se opõe ao julgamento antecipado do mérito, o mesmo fazendo a embargada Natalia em Petição de ID 104574698.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. **DECIDO.**

II. FUNDAMENTAÇÃO

LEGITIMIDADE

Reconheço a legitimidade da embargante para embargar com fundamento no artigo 674 do CPC, visto que foram constrictos bens da empresa que não participou do processo originário.

REVELIA

Decreto a revelia do requerido ELIAS ALVES CATARINO FILHO, ante a ausência de apresentação de Contestação.

EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS

Em que pese a existência de relevantes razões da embargada Natalia para crer que o requerido ELIAS ainda participe da sociedade e que os haveres recebidos foram aquém do esperado, compulsando os autos do processo de divórcio, verifica-se que a constrição dos bens da empresa embargante foi realizada sem a instauração do incidente adequado para apurar a eventual confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A falta de instauração do incidente específico para a desconsideração inversa configura vício formal grave, pois impediu que a embargante fosse regularmente citada e pudesse exercer seu

direito ao contraditório e à ampla defesa.

É dizer, a concessão de liminar para o bloqueio dos bens da empresa embargante no processo de divórcio foi indevida, pois não houve qualquer demonstração prévia dos requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil.

Mutatis mutandis, é o teor do seguinte julgado, com o qual me filio:

APELAÇÃO CÍVEL. **EMBARGOS DE TERCEIROS**. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO PARTICIPANTE DA DEMANDA NA FASE DE CONHECIMENTO. **ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA**. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO PROCESSUAL (ART. 133 A 137 DO CPC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela exequente contra a sentença que acolheu os embargos de terceiros. 2. Pedido de desconconsideração de personalidade jurídica sem que houvesse a instauração autônoma do incidente e a citação dos envolvidos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Instauração do incidente é dispensada na hipótese em que o pedido de desconconsideração de personalidade jurídica é formulado na petição inicial (CPC, art. 134, § 2º), o que não é o caso dos autos. 4. **Correta a sentença que acolheu os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora que recaiu sobre crédito pertencentes à sociedade, que não integrou o polo passivo da demanda na fase de conhecimento**. 5. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00318434020218190002 202200194201, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/04/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2023)

Portanto, considerando o acima exposto e diante da ausência dos requisitos legais para a desconconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como o vício formal decorrente da não

instauração do incidente processual adequado, a procedência do pedido é medida que se impõe.

III. Dispositivo

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** os embargos de terceiro, para declarar nula a constrição realizada sobre os bens da embargante Catarino Comércio de Móveis EIRELI Ltda., determinando o imediato levantamento das restrições impostas aos veículos e demais bens da empresa.

Com isso, fica **extinto o presente processo com resolução de mérito**, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado dos bens constritos.

Comprovado o não pagamento das custas pelos embargados, encaminhem-se para procedimento administrativo de cobrança (PAC), fazendo-se acompanhar dos documentos necessários.

Considerando que o embargado ELIAS não constituiu advogado para acompanhamento dos autos, INTIME-SE pessoalmente acerca do teor da presente sentença.

Certifique-se e junte-se cópia desta decisão no processo de divórcio (autos nº. 0011145-81.2017.8.14.0005), arquivando-se, em seguida, após o trânsito em julgado, os presentes embargos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Altamira/PA, *data da assinatura eletrônica.*

NATHALIA ALBIANI DOURADO

Juíza de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira